



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

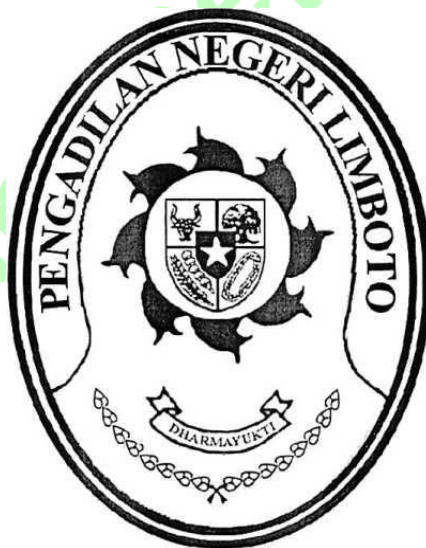
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO**

Jin. Kolonel Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 96211. <http://pn-limboto.go.id>, pn.limboto@gmail.com, Telp./Fax. (0435) 881476

FOTO COPY PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

BERKAS PERKARA PIDANA

NOMOR 4520 K/Pid.Sus/2023



**Atas Nama Terdakwa :
YAKUF GIASI Alias ETON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus

SALINAN
UNTUK DINAS

nesia

PUTUSAN

Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG



Tempat Lahir memeriksa perkara tindak pidana khusus pada
Umur/Tanggal Lahir tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut
Jenis Kelamin Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Kewarganegaraan Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:
Tempat Tinggal : **YAKUF GIASI alias ETON; ***
: Telaga;
Agama : 27 tahun/9 April 1985;
Pekerjaan : Laki-laki;
: Indonesia;

: Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten

Gorontalo;

: Islam; <

: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAKUF GIAFI alias ETON selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YAKUF GIAFI alias ETON sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. - Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu Partner type TBR LM25 Model ST, Wagon, tahun 2005 nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua *metallic* yang berisikan tangka rakitan, beserta kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNKB atas nama PT. Pindo Transec;
- 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastik warna orens;
- 1 (satu) buah galon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 9 hat. Putusan Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023



Penyalagunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,0000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Partner type TBRLM25 Model ST, Wagon, tahun 2005 Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18 Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya;
- 1 (satu) buah STNKB atas nama PT. Pindo Transec;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yakut Giasi alias Eton;

- Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Partner tersebut diatas;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar,
- 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar,
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastik warna orans;



mm
m



- 1 (satu) buah galon yang telah dipotong
Dirampas untuk dimusnakan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa
membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); **

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/
2023/PT GTO tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/ 2022/PN
Lbo tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana
yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi
Pemerintah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu
Panther type TBRLM25 Model ST. Wagon, tahun 2005 Nomor
rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau
tua *metallic* (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya;
 - 1 (satu) buah STNKB atas nama PT.Pindo Transec;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAKUF GIASI alias ETON;
 - Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada
mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Panther
tersebut di atas;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;



- 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastik warna brens;
- 1 (satu) buah galon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 2 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan chra menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukdm tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibepbrkan karena Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara selama (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
- Bahwa sejak Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 bertempat di rumahnya di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah melakukan kegiatan menampung dan menjual bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi kepada masyarakat dengan menggunakan mobil miliknya yakni mobil Isuzu Panther warna hijau tua dengan Nomor Polisi DB 1267 MB yang mana



tangki penampungan bahan bakar mobil tersebut telah dimodifikasi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, Tim Ditintelkam Polda Gorontalo melakukan penindakan terhadap kegiatan Terdakwa tersebut dan pada saat itu di bengkel las yang ada di rumah Terdakwa ditemukan:
 - s 83 (delapan puluh tiga) galon ukuran 53 (lima puluh tiga) liter yang berisikan BBM jenis Biosolar;
 - s 2 (dua) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Biosolar;
 - s 1 (satu) tandon air warna hitam ukuran 1.100" (seribu seratus) liter yang berisikan BBM jenis Biosolar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis/solar di SPBU Timuato dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus) per liter dengan keuntungan selisihnya yakni sebesar Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa 1 (satu) buah tangki rakitan yang berbentuk kotak pada mobil Terdakwa tersebut sengaja dibuat Terdakwa agar dapat melakukan pembelian pengisian BBM jenis Biosolar tersebut dalam jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan menampung dan menjual BBM jenis solar bersubsidi;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa 7 (tujuh) bulan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1

Hal. 7 dari 9 hat. Putusan Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023



V'Wtt't

- -if'

(satu) bulan, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

- Bahwa walaupun demikian status barang bukti perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan penetapan status barang bukti oleh *judex facti* berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu Panther type TBRLM25 Model ST. Wagon, tahun 2005 Nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua
- *metallic* (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNKB atas nama PT Pindo Transec yang dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAKUF GIASI alias ETON tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, barang bukti yang 'digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dirampas untuk Negara;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 April 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Flukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023



- Memperbaiki Putusan Pengadilan *Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 April 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 tersebut mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu Panther type TBRLM25 Model ST, Wagon, tahun 2005, tNomor Rangka - MHCTBR54F5K2G4G18, Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa tangka rakitan), beserta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNKB atas nama PT Pindo Transec, semula dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yakut Giasi alias Eton menjadi dirampas untuk Negara;^J
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. ttd./Dr.

Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

in yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Limboto

James Mochtar Masili

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharnawati, S.H., M.Hum
NIP. 196410191986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)